

1000617-82.2022.8.26.0450

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Sustação de Protesto

Magistrado: LUCAS DE ABREU EVANGELINOS

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... I Plus, ano 1996, placas CEH-5418. Furto ocorrido em 2-10-1999. Veículo localizado totalmente destruído pelo fogo. Transferência de propriedade para seguradora. Alienação como sucata. Débitos referentes aos exercícios de 2001 a 2012. Dispensa de pagamento do tributo. LE nº 6.606/89, art. 11. DE nº 40.846/96. Dano material. Dano moral. - 1. Dispensa de pagamento. A perda total do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Foro de Piracaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Piracaia-SP - cep 12970-000

SENTENÇA

Processo nº:

1000617-82.2022.8.26.0450

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Sustação de Protesto

Requerente:

Wania Regina Ferreira da Costa Brandão Léo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

RELATÓRIO.

Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 162 do FONAJE ("Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95."). Na mesma linha, "Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC 2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95." (Enunciado nº 67 do FOJESP).

FUNDAMENTAÇÃO.

IPVA. Perda total. Impossibilidade de cobrança/lançamento. Nos termos do art. 155, inciso III, da Constituição Federal e do art. 2º da Lei Estadual nº 13.296/2008, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.

Por conseguinte, como já destacado por este Egrégio Tribunal de Justiça, incabível a cobrança de IPVA nos exercícios seguintes quando há perda total do bem, pois o perecimento do bem acarreta a perda do fato gerador.

Nesse sentido: (A) "Apelação. Tributário. IPVA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Veículo objeto de roubo. Dispensa do recolhimento de IPVA prevista, em caso de perda total do veículo. Desaparecimento do fato gerador da obrigação tributária. Inteligência do artigo 11, da Lei Estadual nº 6.606/89 e do artigo 14, da Lei Estadual nº 13.296/08. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 1014894-43.2016.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de

Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018); (B) "[Trecho do corpo do acórdão:] Portanto, inquestionável a indevida cobrança de IPVA referentes a exercícios fiscais posteriores à data do acidente, ante a perda total do bem, daí porque correta a nulidade dos créditos tributários lançados nas CDAs. Todavia, a pretensão da Autora de restituição proporcional do IPVA pago referente ao exercício de 2009 não comporta acolhimento." (TJSP; Apelação Cível 1014960-91.2014.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014).

É certo que o Código de Trânsito Brasileiro (art. 126), a Lei Estadual nº 6.606/89 (art. 16, § 1º) e o Decreto Estadual nº 40.846/96 (art. 2º, inciso I, alíneas "a" e "b") estabelecem medidas burocráticas atinentes a quaisquer alterações havidas em relação ao proprietário ou ao veículo. Nada obstante, a ausência de notificação da perda total do bem à autoridade de trânsito competente e à Secretaria da Fazenda é irrelevante para fins tributários, pois, deixando de existir a propriedade sobre o bem, desaparece a hipótese de incidência do IPVA.

Cito em abono: (A) "DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) - Perda da posse devidamente caracterizada, desde a data do sinistro (2002) - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Dispensa do pagamento do tributo que exige apenas a perda da posse ou domínio do bem, conforme previsão do Art. 11, da Lei Estadual nº 6.606/89, e do art. 1º, do Decreto Estadual nº 40.846/96 - Comunicação do sinistro ao Detran que se torna irrelevante ao desate do caso - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Procedência da ação mantida - Recurso da Fazenda do Estado não provido". (TJSP; Apelação Cível 1008412-16.2015.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2016; Data de Registro: 11/02/2016); (B) "APELAÇÃO Baixa permanente de veículo sinistrado Liberação de pagamento de tributos (IPVA) Perda da propriedade do bem Ausência do fato gerador Inexistência de hipótese de incidência do imposto, nos termos do art. 11, da Lei Estadual nº 6.606/89, com a redação dada pela Lei nº 13.032/2008 A comunicação do sinistro à repartição competente é irrelevante Cobrança tributária indevida Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ré sucumbente que deve arcar com os ônus respectivos já que deu causa à ação Valor fixado em consonância aos ditames do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Cível 0016308-20.2013.8.26.0564; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2014; Data de Registro: 05/12/2014); (C) "IPVA. Sertãozinho. VW Gol 1.000 I Plus, ano 1996, placas CEH-5418. Furto ocorrido em 2-10-1999. Veículo localizado totalmente destruído pelo fogo. Transferência de propriedade para seguradora. Alienação como sucata. Débitos referentes aos exercícios de 2001 a 2012. Dispensa de pagamento do tributo. LE nº 6.606/89, art. 11. DE nº 40.846/96. Dano material. Dano moral. - 1. Dispensa de pagamento. A perda total do veículo, decorrente do furto, destruição pelo fogo e posterior alienação como sucata, descaracteriza o domínio e a posse do automóvel, nos termos do art. 11, 'caput' da LE nº 6.606/89. Falta de comunicação do evento à autoridade de trânsito competente e à Secretaria da Fazenda que deve ser vista com flexibilidade na hipótese dos autos. Tributos relativos ao exercício de 2000 em diante inexigíveis. - 2. Dano material. A autora não demonstrou o dano material que alega ter suportado; não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com seu advogado, tampouco comprovantes de despesas cartorárias e administrativas; ônus previsto no art. 333, I do CPC do qual não se desincumbiu. - 3. Dano moral. Não se extrai das alegações da autora que o dano moral seja notório ou incontroverso (art. 334 do CPC); os elementos coligidos aos autos são insuficientes à demonstração que tenha suportado constrangimento, abalo psicológico, sofrimento ou dor. Autora que veio a juízo meses após o recebimento dos Comunicados CADIN e das notificações

expedidas pelos Tabelionatos. - Improcedência. Recurso da autora provido em parte". (TJSP; Apelação Cível 1006867-59.2014.8.26.0597; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de Registro: 06/02/2016).

In casu, o veículo de Placa FEF-7417 teve perda total em 14.07.2018 (fls. 14 e 17) e o título submetido a protesto refere-se ao IPVA do exercício de 2021 do mesmo automóvel (fls. 13), sendo, pois, inadequada o lançamento e a cobrança do imposto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão para, confirmando a tutela de urgência (fls. 31), para sustar o protesto da CDA referente ao IPVA do veículo sinistrado (Placa FEF-7417).

Despesas processuais e honorários advocatícios. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por se tratar de demanda do Juizado Especial (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Observações sobre o recurso inominado. (a) o prazo para interposição é de 10 (dez) dias, sendo obrigatória a representação por Advogado; (b) nos termos da Lei Estadual nº 15.855/15 e do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, o valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa e a segunda, a 4% sobre o valor da causa (regra geral) ou da condenação (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas em uma única guia DARE (cód. 230-6), observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/13 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento; (c) quando houver mídia digital apresentada por quaisquer das partes ou com registro de prova oral, o valor referente ao porte de remessa e retorno deverá ser recolhido através da Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cód. 110-4); (d) nos termos do art. 5º do Provimento CG nº 17/16, que revogou o art. 1.096 das NSCGJ, a Serventia está dispensada do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal.

Disposições finais. P.I.C.

Piracaia, 28 de dezembro de 2022

LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
Juiz de Direito